ويلحق بقتل الخطأ : القتل بالتسبب ، كما لو حفر بئراً ، أو حفرة في طريق ، فتلف بسبب ذلك إنسان .

● **حكم قتل الخطأ :**

لهذا القتل حكمان :

١- حكم أخروي : وهو عدم الإثم والعقاب ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه)[١] .

٢- حكم دنيوي : وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ﴾ [النساء :٩٢] ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بِغُرَّةٍ : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قَضَى عليها بالغرة توفيت[٢] ، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها ، وبنيها ، وأن العقل على عصبتها)[٣] .

وتجب على من قتل خطأً مع الدية كفارة وهي كالآتي :

١- عتق رقبة مؤمنة : وهذا إذا كان يستطيع العتق ، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء :٩٢] . فإن لم يتمكن من العتق ؛ لفقره أو لعدم وجود الرقيق ، فإنه ينتقل إلى :

٢- صوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ﴾ [النساء :٩٢] . فإن عجز عن الصوم

---

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢٠٤٣) ، والبيهقي ، وهو صحيح ، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٨٢) .

(٢) المراد أن المرأة التي قضي لها بالغرة - وهي الجنينّ عليها -هي التي توفيت . (شرح النووي على مسلم ١١/١٧٧) .

(٣) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٦٧٤٠) ، ومسلم برقم (١٦٨١) .